



PUTUSAN

Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1) **SUSI ERMAWATI**, bertempat tinggal di Jl. Tirta Raya 1 Nomor 29 Perumahan Graha Tirta Raya RT.002/RW.013 Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, email emmajunaidi01@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;
- 2) **H. SYAFAAT JUNAIDI**, bertempat tinggal di Jl. Tirta Raya 1 Nomor 29 Perumahan Graha Tirta Raya RT.002/RW.013 Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, email Junaidiisurabaya@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arianam, S.H. Advokat pada Rumah Hukum Arianam & Rekan, beralamat di Jl. Wiyung Taman Bhakti Nomor 17 Surabaya, email arianam2601@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2025, sebagai **Para Penggugat**.

Lawan:

- 1) **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. SURABAYA KALIASIN**, berkedudukan di Gedung BRI Tower Jl. Basuki Rahmat Nomor 122-138 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya, yang diwakili oleh Sdr. Ryan Kokasih Raharja selaku Pemimpin Cabang disebut juga Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya Kaliasin untuk sementara berada di Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 23 tanggal 16 Juni 2025, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang dimuat dalam Akta Nomor 15 Tanggal 22 April 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris

Hal. 1 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0126510 tanggal 08 Mei 2025, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) Rendra Hartanto, 2) Achmad Paku Braja A.A., 3) Muhammad Arif Widyanto, 4) Cahyo Nugroho, 5) Muchammad Arif, 6) Henri Koes Agung Narendra, 7) Mat Hadi, 8) Vivi Noviasari, dan 9) Sulvia Megasari, untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, *email* arifmuchammad.am@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.0179/BO-SBY-KLS/OPK/01/2026 tanggal 8 Januari 2026, sebagai **Tergugat I**;

- 2) **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO**, berkedudukan di Jl. Erlangga Nomor 161 Kel. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, yang diwakili oleh Sdr. Dudung Rudi Hendratna selaku Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) Untung Sudarwanto, 2) Rofi'ul Chuluq, 3) Arfiah Nurul Fajarini, 4) Mei Wulandari, 5) Dedi Haryadi, 6) Odie Harda Muslim, dan 7) Sayyidah Ustadza, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri, *email* hisidoarjo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4/MK.6/WKN.10/2026 tanggal 6 Januari 2026, sebagai **Tergugat II**;
- 3) **M. YANUAR ISKANDAR ZULKARNAEN**, bertempat tinggal di Jl. Wonosari Lor KB/70 RT.008/RW.014 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) Ronald Budi Laksmana, S.H., M.H., 2) Noveriana, S.H., 3) Rika Sofianti, S.H., M.H., dan 4) Mochammad Iqbal Mega Endika S., S.H. Para Advokat pada Platinum Law yang berkantor di Jl. Ploso Timur IC Nomor 16 Surabaya, *email* advokat.ronaldbudilaksmana@gmail.com, berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2025, sebagai **Tergugat III**;

- 4) **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**, berkedudukan di Kawasan Industri dan Pergudangan SAFE n LOCK Jl. Lingkar Timur Km. 5 Kel. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, yang diwakili oleh Sdr. Nursuliantoro, S.P., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Moch. Zainul Arifin, A.Ptnh., M.H., 2) Herry Wirawan, S.Pd., 3) Herdito Prabagdo, S.H., M.H., 4) Vioxcy Ananta Putra, S.H., 5) Amalia Zulfa Salsabil, S.H., 6) Suko Harsono, S.H., dan 7) Eka Mitha Sandra Wati, S.H. untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri, *email* pps.bpnsda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 163/SK-35.15/XII/2025 tanggal 30 Oktober 2025, sebagai **Turut Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Desember 2025 dalam Register Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II (suami isteri) adalah debitur yang telah menerima pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp3.199.372.247,- yang perjanjian kreditnya dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 03, tanggal 6 April 2017, Notaris Eddy Soebianto, S.H., M.H.
2. Bahwa, pinjaman tersebut digunakan oleh Para Penggugat untuk biaya pembelian tanah, luas 275 m2, berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Tirta Raya I No. 29, RT 01 RW 010, Kelurahan Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam

Hal. 3 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas, atas nama Susi Ermawati (Penggugat I), selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

3. Bahwa, untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, maka Para Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I, agunan berupa obyek sengketa tersebut di atas, dan menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas tersebut kepada Tergugat I;
 4. Bahwa, awalnya Para Penggugat selalu melakukan pembayaran dengan baik sebagaimana mestinya, namun kemudian terjadi kesulitan usaha Para Penggugat, yang kemudian semakin diperparah dengan adanya wabah covid 19, sehingga mengakibatkan Para Penggugat sering terlambat melakukan pembayaran pengembalian atas pinjaman kepada Tergugat I;
 5. Bahwa, setelah melewati masa sulitnya, kemudian Para Penggugat berusaha untuk menutup kekurangan pembayarannya akibat keterlambatan tersebut di atas, namun Tergugat I menolak tanpa memberikan alasan yang jelas, bahkan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat I akan melakukan pelelangan terhadap obyek sengketa melalui perantaraan Tergugat II;
 6. Bahwa, oleh karena Tergugat I menolak pembayaran Para Penggugat tersebut di atas, dan mengingat pembayaran Para Penggugat kepada Tergugat I selama ini sudah mencapai lebih dari setengah jumlah tagihan, maka Para Penggugat meminta kelonggaran kepada Tergugat I untuk menjual sendiri obyek sengketa, bahkan melunasi seluruh jumlah tagihannya tanpa menjual lelang obyek sengketa, agar membatalkan lelang terhadap obyek sengketa, namun sekali lagi Tergugat I menolak permintaan Para Penggugat tersebut, dan bersikukuh untuk tetap melakukan pelelangan;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan kewajibannya untuk melindungi dan membina nasabah sebagai mitra usahanya, dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa, pada akhirnya pelelangan tersebut terlaksana melalui perantaraan Tergugat II dan dimenangkan oleh Tergugat III sebagai Pembeli Lelang, sebagaimana Risalah Lelang No. 239/10.02/2025-41, tanggal 26 Juni 2025.

Hal. 4 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, ternyata Lelang tersebut ditetapkan dengan limit yang sangat rendah yaitu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan harga pasaran obyek sengketa pada saat ini adalah minimal sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
Fakta tersebut membuktikan bahwa Lelang aquo telah melanggar prosedur lelang, dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
9. Bahwa, Tergugat III yang bertempat tinggal di Kota Surabaya seharusnya mengetahui bahwa harga pasaran dari obyek sengketa yang merupakan rumah tinggal yang cukup mewah dan sampai saat ini masih ditempati oleh Para Penggugat bersama keluarganya, berada di Kawasan hunian terbaik di Kota Sidoarjo, adalah sebesar Rp8.000.000,- (delapan milyar rupiah), sehingga nampak jelas penjualan lelang dan pembelian lelang obyek sengketa adalah didasarkan pada itikad buruk Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut terbukti merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa, perbuatan Para Tergugat antara lain menolak permintaan Para Penggugat untuk melunasi pinjamannya, tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk menjual sendiri obyek sengketa, serta menetapkan limit harga lelang yang jauh lebih rendah dari harga pasaran, serta membeli obyek sengketa dengan harga jauh dibawah harga pasaran, jelas sekali merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa, perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan, karena hasil penjualan lelang dapat dipastikan akan sangat rendah, dan untuk itu Para Pelawan akan mengajukan tuntutan ganti kerugian secara tersendiri;
12. Bahwa, oleh karena Lelang terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan Para Tergugat terbukti sebagai perbuatan melawan hukum dan sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka Lelang tersebut harus dibatalkan;
13. Bahwa, oleh karena Lelang atas tanah obyek sengketa berkaitan langsung dengan Sertipikat Hak Tanggungan maupun balik nama atas Sertipikat Hak atas tanah yang merupakan produk hukum dari Turut Tergugat, bahkan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas, atas

Hal. 5 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Susi Ermawati (Penggugat I) patut diduga akan ataupun sudah dilakukan balik nama maka sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa, sehubungan dengan pembatalan lelang aquo, maka sepatutnya Turut Tergugat menolak permintaan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas, atas nama SUSI ERMAWATI (Penggugat I), atau membatalkan balik nama Sertipikat aquo apabila telah dilakukan balik nama;

Berdasarkan seluruh alasan hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melelang obyek sengketa dengan melanggar prosedur lelang adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan lelang atas obyek sengketa dibatalkan atau batal demi hukum.
4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 239/10.02/2025-41, tanggal 26 Juni 2025 tidak sah dan dibatalkan atau batal demi hukum;
5. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik Sah atas obyek sengketa;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk menjual sendiri obyek sengketa dan atau melunasi pinjaman kepada Tergugat I;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk menolak permintaan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas, atas nama Susi Ermawati (Penggugat I), atau membatalkan balik nama Sertipikat aquo apabila telah dilakukan balik nama;
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya dipersidangan;

Hal. 6 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Eko Juniarso, S.H., M.H., CPM. mediator non Hakim, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan jawaban melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 16 April 2026 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas

1. B a h w a Berdasarkan dokumen Kutipan Risalah Lelang Nomor : 239/10.02/2025-01, Sertifikat Hak Milik No. 2594/Ngingas yang terletak di Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan luas 275M² an. Nyonya Susi Ermawati, telah laku terjual dalam pelelangan yang dibuka untuk umum. Hasil pelelangan tersebut dipergunakan untuk membayar kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat I.
2. B a h w a Mengingat proses lelang telah selesai dilaksanakan maka gugatan *a quo* tidak dapat dilanjutkan.
3. **M A K A :** Dengan telah dilakukannya penjualan lelang/eksekusi dan dimenangkan oleh pemenang lelang yang sah

Hal. 7 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelelangan yang terbuka untuk umum maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1281K/SIP/1979, dinyatakan bahwa gugatan/keberatan terhadap penjualan lelang seharusnya diajukan sebelum pelelangan dilaksanakan, bukan sebaliknya, atas dasar hal tersebut, Gugatan terhadap pelaksanaan lelang/eksekusi harus dinyatakan DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. KEBERATAN TERHADAP EKSEKUSI LELANG SEHARUSNYA DILAKUKAN DALAM BENTUK PERLAWANAN BUKAN GUGATAN

1. B a h w a Mencermati inti permasalahan dalam gugatan Penggugat yang terdaftar di register Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 1423/Pdt.G/2025/PN Sby, salah satunya adalah keberatan terhadap parate eksekusi lelang yang dilaksanakan;
2. B a h w a Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dengan tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya. Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 disebutkan bahwa suatu gugatan terhadap lelang yang diajukan setelah pelaksanaan/eksekusi lelang, maka gugatan dimaksud secara yuridis tidak dapat diterima. Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat I mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini
3. **MAKA :**

Hal. 8 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. B a h w a Setelah membaca seluruh gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat keberatan atas Lelang Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan menuduh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya, pihak Tergugat I merasa gugatan Penggugat tersebut kabur (*Obscuur Libels*) karena tidak ada satupun perbuatan Tergugat I yang cacat hukum atau melawan hukum dalam menerima dan melakukan pengikatan hingga memohonkan lelang kepada Tergugat II terhadap agunan kredit yang menjadi obyek perkara *a quo* yang dijadikan agunan kredit oleh Penggugat. Dapat Tergugat I sampaikan semua yang dilakukan oleh Tergugat I untuk memohonkan Lelang Hak Tanggungan terhadap agunan yang dijadikan jaminan kredit yang mana lelang tersebut dilakukan melalui Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. B a h w a Perlu Penggugat ketahui bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II adalah pelaksanaan lelang *parate executie* sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

Hal. 9 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



3. B a h w a pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
Sesuai dengan Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-23/PN/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan butir 1a huruf e, yang menyatakan bahwa **"Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelangnya"**

Sehingga tidak ada satupun perbuatan Tergugat I yang cacat hukum atau melawan hukum, karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat I, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur;

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 10 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



- Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat adalah **gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan**;
4. B a h w a Sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijkegrond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;
5. B a h w a Berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang **obscuur libel** oleh Majelis Hakim;
- Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (*vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975*), maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* **ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima**;

MAK A : Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat I mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 11 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut;
2. B a h w a Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. B a h w a Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
4. B a h w a Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;
5. B a h w a Penggugat adalah debitur dari Tergugat I yang telah menerima fasilitas pinjaman berupa Kredit berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 03 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Soebianto, S.H., M.H, Notaris di Sidoarjo.
6. B a h w a Atas Perjanjian Kredit tersebut di atas, diikatkanlah jaminan/ agunan tambahan, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Ngingas yang terletak di Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan luas 275M² an. Nyonya Susi Ermawati (Penggugat).
7. B a h w a Terhadap agunan sebagaimana dimaksud diatas telah diikat dengan hak tanggungan melalui Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 12823/2017 yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1799/2017 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Eddy Soebianto, S.H.M.H. PPAT di Sidoarjo.
8. B a h w a Kemudian, Penggugat selaku Debitur tidak dapat melakukan pembayaran kredit atau (*wanprestasi*) kepada Tergugat I terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Tergugat I dan Penggugat (**cidera janji/wanprestasi**).
9. B a h w a Dengan wanprestasinya Penggugat selaku Debitur, Tergugat I telah melakukan penagihan kepada dengan

Hal. 12 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



mengirimkan surat-surat peringatan kepada Penggugat diantaranya :

- 1) Surat Peringatan Ke - I No. B.114.e-IX/KC/ADK/09/2023 Tanggal 05 September 2023;
- 2) Surat Peringatan Ke - II No. B.167.e-IX/KC/ADK/09/2023 Tanggal 11 September 2023;
- 3) Surat Peringatan Ke - III No. B.239.e-IX/KC/ADK/09/2023 Tanggal 18 September 2023.

Yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi seluruh kewajibannya kepada Tergugat I, jika memperhatikan surat tersebut di atas tampak itikad baik dari Tergugat I dengan menyurati Penggugat jauh hari sebelum pelaksanaan lelang agunan, tujuan dari Tergugat I adalah untuk memberi kesempatan debitur melaksanakan kewajibannya sehingga agunan kredit tidak jatuh ke tangan pihak lain sebagai pemenang lelang.

10. B a h w a Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, apabila debitur wanprestasi, Tergugat selaku kreditur/pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek jaminan Hak Tanggungan (agunan kredit) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan.

Dalam hal ini Tergugat I tegaskan kembali dimana proses penjualan agunan melalui pelelangan dimuka umum yang diajukan Tergugat I sebagai Kreditur melalui Tergugat II merupakan proses **parate eksekusi Hak Tanggungan (HT)**. Hal ini sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Hal. 13 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



yang menyebutkan “Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

11. B a h w a Dalam rangka melaksanakan hak Tergugat I tersebut, Tergugat I telah beritikad baik dimana Tergugat I melaksanakan lelang Hak Tanggungan dengan mengajukan permohonan lelang ke KPKNL Sidoarjo (Tergugat II) berdasarkan Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan No. B.3945/KC-IX/ADK/05/2025 Tanggal 20 Mei 2025 yang selanjutnya Tergugat II mengeluarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor JL-299/2/KNL.1002/2025 Tanggal 26 Mei 2025 dimana lelang Hak Tanggungan dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2025.

Kemudian berdasar penetapan hari dan tanggal lelang oleh KPKNL Sidoarjo, Tergugat I melakukan pengumuman melalui media cetak/Koran Memorandum tanggal 12 Juni 2025 dimana pada kedua Pengumuman Lelang tersebut Tergugat juga telah mencantumkan Nilai Limit obyek Lelang. Tergugat I juga telah menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada debitor sesuai Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan No. B.4487/KC-IX/ADK/06/2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang Hak Tanggungan pada tanggal 05 Juni 2025 kepada Penggugat.

12. B a h w a Telah jelas pelaksanaan lelang terhadap agunan kredit tersebut di atas yang dilaksanakan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan khususnya Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga tidak ada

Hal. 14 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



dasar bagi Penggugat untuk menuntut bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan batal terhadap pelaksanaan lelang atas agunan yang menjadi jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I seperti yang tercantum pada petitum gugatan a quo sekaligus menunjukan dalil Penggugat dalam gugatan a quo merupakan dalil-dalil yang sesat dan tidak berdasar.

13. B a h w a **Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas Tergugat I telah melakukan segala tindakannya dalam menangani kredit menunggak seperti kredit Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik.**

14. B a h w a Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan penetapan nilai lelang

Terhadap dalil yang demikian dapat Tergugat I sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa nilai limit berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122 tahun 2023 Pasal 1 angka 27 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang adalah nilai minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual, dimana penjual menurut Pasal 1 angka 55 adalah Orang, instansi, atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang menjual Barang secara Lelang dalam hal ini adalah Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan;
2. Bahwa **nilai limit bukanlah nilai jual** melainkan nilai minimal atau batas bawah agar tidak ada penawaran yang dilakukan oleh calon pembeli di bawah harga nilai limit;
3. Bahwa Berdasarkan PMK No. 122 Tahun 2023 Hal. 15 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan laporan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, untuk:

- a. Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, dengan Nilai Limit paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan untuk pemegang hak tanggungan perorangan;
- c. Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, atau Lelang Eksekusi barang gadai yang Lembaga jasa keuangan selaku kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; atau
- d. Lelang Wajib dengan Objek Lelang berupa saham

Dalam hal ini obyek sengketa bernilai dibawah dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak menggunakan jasa penilai independen.

Berdasarkan hal tersebut maka penetapan nilai lelang oleh Tergugat I tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penetapan limit yang dilakukan Tergugat I telah melawan hukum, merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum yang jelas dan sudah sepatutnya

Hal. 16 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



dalil yang demikian untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan.

15. B a h w a Upaya penyelesaian kredit menunggak debitur atas nama Susi Ermawati (Penggugat) telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Bukankah penjualan lelang agunan merupakan konsekuensi yuridis yang harus dilakukan pada saat debitur wanprestasi.

Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan ;
2. perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (*schuld*);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat.

16. B a h w a Mengingat seluruh proses pelelangan umum telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip pelelangan umum yang berlaku, maka tidak sepatutnya pelelangan umum dan hasilnya untuk dinyatakan tidak sah, dibatalkan, apalagi dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya ketentuan mengenai pelaksanaan lelang telah diatur lebih khusus dalam **Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**. Demikian jelas bahwa semua langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat telah

Hal. 17 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah kreditur yang beritikad baik.

17. B a h w a Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas, dengan demikian Tergugat I merupakan kreditur yang beritikad baik dan telah melaksanakan perbuatan sesuai dengan ketentuan mengingat parate eksekusi terhadap obyek agunan kredit merupakan konsekuensi atas wanprestasinya debitur/Penggugat.

M A K A: Berdasar hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD).

(2.9) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Gedung BRI Tower Jalan Basuki Rahmad, Embong Kaliasin, Surabaya (*in casu* Tergugat I) yang dilakukan melalui perantara Tergugat II berupa sebidang tanah seluas 90 m2 berikut segala turutannya sesuai HGB Nomor 2594 atas nama Susi Ermawati, terletak di Desa/Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (**selanjutnya disebut objek perkara**).
2. Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara tersebut telah laku terjual dan telah ditunjuk pembeli

Hal. 18 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



lelang/pemenang lelang sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 239/10.02/2025-01 tanggal 26 Juni 2025.

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II jelas-jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena:
 - a. Tergugat I selaku Debitur pada Tergugat II telah terbukti *wanprestasi* atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor 03 tanggal 06 April 2017, hal ini terlihat dengan adanya surat peringatan kepada Debitur *in casu* Tergugat I yakni Surat Peringatan I Nomor B.114.e-IX/KC/ADK/09/ 2023 tanggal 05 September 2023, Surat Peringatan II Nomor B.167.e-IX/KC/ADK/09/ 2023 tanggal 11 September 2023, dan Surat Peringatan III Nomor B.239.e-IX/KC/ADK/09/ 2023 tanggal 18 September 2023.
 - b. Proses lelang objek perkara *a quo* telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah disahkan dalam Risalah Lelang Nomor 239/10.02/2025-01 tanggal 26 Juni 2025 sebagai akta otentik.
4. Bahwa guna membantah dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat II akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam Jawaban di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II, namun bukan berarti Tergugat II mendukung dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*.

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libels*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II berupa gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang terhadap objek perkara berupa sebidang tanah seluas 90 m2 berikut segala turutannya sesuai HGB Nomor 2594 atas nama Susi Ermawati, terletak di

Hal. 19 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama.

- b. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat, **tidak terdapat satupun** dasar hukum atau ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II dalam melaksanakan lelang objek perkara *a quo*, sehingga dijadikan sebagai pihak Tergugat II dalam perkara *a quo*.
- c. Bahwa dengan dijadikannya Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, maka akan timbul konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat II, sementara di lain pihak tidak terdapat satupun dalil Penggugat yang dapat menjelaskan pelaksanaan lelang oleh Tergugat II yang tidak sesuai prosedur, sehingga layak untuk digugat.
- d. Bahwa selain itu, mengenai hubungan hukum antara Tergugat I selaku Kreditur dengan Penggugat I dan Penggugat II selaku Debitur berdasarkan pada Persetujuan Membuka Kredit Nomor 03 tanggal 06 April 2017, yang dalam perjalanannya berkaitan dengan adanya akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut, yaitu adanya **wanprestasi**. Di mana dalam perjanjian *a quo*, Tergugat II tidak terlibat atau terikat secara hukum.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata, telah jelas diatur perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak di dalam perjanjian saja, tidak dapat merugikan pihak ketiga (dhi. Tergugat II), sehingga penyelesaian permasalahan kredit yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki keterkaitan dengan Tergugat II. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Tergugat II tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- f. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Penggugat telah keliru dengan mendudukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena senyatanya Tergugat II tidak memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*.
- g. Bahwa dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dijelaskan bahwa "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang **mempunyai hubungan hukum***

Hal. 20 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



dan bukan orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”, maka semakin jelas dengan menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan kekeliruan dari Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat II juga tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun.

- h. Bahwa dengan ketidakjelasan dalam merumuskan dasar dan hubungan hukum, posita dan petitum dalam gugatan tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*). Untuk itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

3. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kualitas/*Legal Standing* yang Jelas dalam Mengajukan Gugatan (*Disqualificatoire*)

- 3.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*Disqualificatoire*) karena secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat.
- 3.2. Bahwa yang terikat dalam hubungan hukum dalam perkara *a quo* adalah antara Sdr. Susi Ermawati dan Sdr. H.Syafaat Junaidi (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II) selaku Debitur dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Gedung BRI Tower Jalan Basuki Rahmad, Embong Kaliasin, Surabaya (*in casu* Tergugat I) selaku Kreditur. Dengan demikian, yang mempunyai hubungan hukum utang-piutang (kredit) adalah Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I, dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II.
- 3.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sangat jelas dan terang bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*.
- 3.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a*

Hal. 21 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Tergugat II dan dalil yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat II.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. Pokok Permasalahan Perkara *A Quo* adalah Wanprestasi Penggugat I dan Penggugat II selaku Debitur atas Perjanjian Kredit

- 3.1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat, maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah *wanprestasi* atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I.
- 3.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, diketahui para pihak dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 03 tanggal 06 April 2017, antara Penggugat I dan Penggugat II selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur, dengan barang jaminan kreditnya berupa sebidang tanah seluas 90 m2 berikut segala turutannya sesuai HGB Nomor 2594 atas nama Susi Ermawati, terletak di Desa/Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- 3.3. Bahwa faktanya, Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan *wanprestasi* atas perjanjian-perjanjian *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya Tergugat I berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Penggugat I dan Penggugat II sebagai bentuk tanggung

Hal. 22 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



jawabnya sebagaimana pula telah disepakati dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 03 tanggal 06 April 2017 tersebut di atas.

- 3.4. Bahwa dengan tidak terpenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati tersebut oleh Tergugat I, Tergugat I mengeluarkan 3 (tiga) kali surat Peringatan yang telah diberitahukan kepada Debitur *in casu* Penggugat I dan Penggugat II secara layak, yakni Surat Peringatan I Nomor B.114.e-IX/KC/ADK/09/ 2023 tanggal 05 September 2023, Surat Peringatan II Nomor B.167.e-IX/KC/ADK/09/ 2023 tanggal 11 September 2023, dan - Surat Peringatan III Nomor B.239.e-IX/KC/ADK/09/ 2023 tanggal 18 September 2023.
- 3.5. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata).
- 3.6. Bahwa dari uraian tersebut di atas, telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II atas perjanjian-perjanjian *a quo*, maka Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* kepada Tergugat II sebagai Kantor Lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat II yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Debitur atas permohonan lelang dari Kreditur selaku pemegang hak tanggungan adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan tidak dapat dibatalkan.

4. Tentang Fakta Hukum Objek dalam Perkara A Quo yang Merupakan Barang Jaminan Kredit yang Diikat Hak Tanggungan

- 4.1. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang jaminan kredit Penggugat I pada Tergugat I, yang tertuang dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 03 tanggal 06 April 2017, dengan jaminan kredit yang telah dikati Peralihan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 12823/2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 1799/2017 tanggal 15 Desember 2017, untuk kepentingan Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan.

Hal. 23 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UUHT"), dan sudah sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
- 4.3. Bahwa oleh karena telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II atas perjanjian-perjanjian *a quo*, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui **Parate Executie** dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUHT.
- 4.4. Bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 14 UUHT menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan yang mencantumkan irah-irah "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" menegaskan ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan **Parate Executie** sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.
- 4.5. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* kepada Tergugat II sebagai Kantor Lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat II yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Penggugat I dan Penggugat II atas permohonan lelang dari Tergugat I adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- 4.6. Bahwa dengan adanya *wanprestasi*/cidera janji harus dipatuhi oleh para pihak khususnya Penggugat I dan Penggugat II, artinya Penggugat I dan Penggugat II harus sadar pula menerima konsekuensi pelelangan terhadap barang jaminan *in casu* objek perkara *a quo* adalah sebagai bentuk pemenuhan/pembayaran utang Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I.

Hal. 24 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



- 4.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang berhubungan dengan eksekusi lelang objek perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

5. Pelaksanaan Lelang yang Dilakukan oleh Tergugat II adalah Sah Demi Hukum

- 5.1. Bahwa perlu diketahui, secara umum peran KPKNL dalam proses lelang eksekusi hak tanggungan antara lain sebagai pengawas agar barang lelang tidak diselewengkan, sebagai instansi penyeleksi peserta lelang hak tanggungan, menjaga stabilitas pelaksanaan lelang hak tanggungan, dan **sebagai perantara** antara pembeli dan penjual barang lelang.
- 5.2. Bahwa Tergugat II adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan.
- 5.3. Bahwa prosedur lelang atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblaad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Yang mana pada ketentuan Pasal 3 huruf d PMK Nomor 122 Tahun 2023 telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.
- 5.4. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang oleh Tergugat II diawali dengan permohonan dari Tergugat I selaku Penjual melalui Surat Permohonan

Hal. 25 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Nomor B.3945/KC-IX/ADK/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan Surat Pengantar SKPT.

5.5. Bahwa surat permohonan lelang tersebut diikuti dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang, yaitu:

- Copy Persetujuan Membuka Kredit Nomor 03 tanggal 06 April 2017;
- Copy Surat Peringatan I Nomor B.114.e-IX/KC/ADK/09/ 2023 tanggal 05 September 2023;
- Copy Surat Peringatan II Nomor B.167.e-IX/KC/ADK/09/ 2023 tanggal 11 September 2023;
- Copy Surat Peringatan III Nomor B.239.e-IX/KC/ADK/09/ 2023 tanggal 18 September 2023;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 86527/2025 tanggal 25 Juni 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Nomor B.4487/KC-IX/ADK/06/2025 tanggal 05 Juni 2025;
- Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Nomor B.4488/KC-IX/ADK/06/2025 tanggal 05 Juni 2025
- Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Penjual berupa pengumuman tempel/selebaran tanggal 28 Mei 2025; dan
- Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Penjual pada Surat Kabar Harian "Memorandum" tanggal 12 Juni 2025.

5.4. Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang dan dokumen-dokumen persyaratan lelang di atas, maka sesuai Pasal 25 PMK Nomor 122 Tahun 2023, Turut Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang dengan terpenuhinya semua persyaratan lelang, maka Turut Tergugat II telah menindaklanjutinya dengan menetapkan jadwal lelang melalui surat Nomor S-5751/KNL.1002/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang ditujukan kepada Tergugat II.

5.5. Bahwa dengan ditetapkannya jadwal pelaksanaan lelang oleh Tergugat II, maka Tergugat I telah melakukan pemberitahuan lelang kepada

Hal. 26 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Penggugat I dan Penggugat II, serta pengumuman lelang pada surat kabar harian sebagaimana dokumen persyaratan lelang.

- 5.6. Bahwa karena sejak setelah ditetapkan hari/tanggal pelaksanaan lelang, tidak ada penundaan/pembatalan lelang dari penjual/pemohon lelang maupun putusan pembatalan/penundaan lelang dari lembaga peradilan, sebagaimana PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka selanjutnya dilaksanakan lelang atas objek perkara a *quo*.
- 5.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan tindakan Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu sesuai Pasal 31 PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan **“suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”**. Dengan demikian, lelang yang dilaksanakan Tergugat II sesuai peraturan yang berlaku sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak dapat dibatalkan.
- 5.9. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, membuktikan seluruh tindakan dan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) oleh Majelis Hakim.

6. Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab dalam Permasalahan A Quo

- 6.1. Bahwa proses lelang objek hak tanggungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, sehingga apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya mengetahui akibatnya dan menanggung risikonya.

Hal. 27 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa demikian hal-nya dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan memahami akibat hukum dari hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I.
- 6.3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

7. Pembeli dalam Pelelangan Umum adalah Pembeli yang Beriktikad Baik yang Dilindungi oleh Hukum

- 7.1. Bahwa telah terdapat beberapa yurisprudensi dan ketentuan yang menyatakan bahwa Pembeli dalam pelelangan umum adalah Pembeli beriktikad baik, sehingga dilindungi oleh hukum, yaitu:
- Putusan MARI Nomor 1068/K/PDT/2008: Pembeli lelang yang beriktikad baik, oleh karena itu harus dilindungi, karena lelang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga lelang tersebut adalah benar.
 - Putusan MARI Nomor 158 K/Pdt/2005 tanggal 31 Januari 2007: Pemenang/Pembeli lelang atas persil sengketa memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas aset tersebut dan dianggap sebagai pihak yang beriktikad baik, sehingga harus dilindungi hukum.
 - Putusan MARI Nomor 901 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 Proses pelelangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan atas barang jaminan yang dibebani hak tanggungan. Oleh karena Debitur wanprestasi/lalai (kredit macet), maka benda yang dijadikan jaminan dapat dilelang, berlaku prinsip "jatuh waktu yang dipercepat". Bahwa Pembeli lelang adalah Pembeli yang beriktikad baik, karena itu harus dilindungi.
 - SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur mengenai kriteria Pembeli Beriktikad Baik, salah satunya adalah Pembelian tanah melalui pelelangan umum.

Hal. 28 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



- SEMA RI Nomor 7 tahun 2012 butir ke-IX: *Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa Penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)."*
- 7.2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ketentuan tersebut, maka menegaskan secara hukum Pembeli dalam lelang umum *a quo* adalah Pembeli beritikad baik yang dilindungi oleh hukum.
- 7.3. Bahwa prosedur lelang atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Yang mana pada ketentuan Pasal 3 huruf d PMK Nomor 122 Tahun 2023 telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

8. Tanggapan Tergugat II terhadap Permohonan Serta Merta yang Diajukan oleh Penggugat

- 8.1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam petitumnya yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
- 8.2. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan

Hal. 29 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

- 8.3. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi”, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.
- 8.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Permohonan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Hal. 30 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka: Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat II cukup beralasan hukum dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
2. Menyatakan proses lelang a quo dan Risalah Lelang Nomor 239/10.02/2025-01 tanggal 26 Juni 2025 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

(2.10) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III memberikan jawaban melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 09 April 2026 sebagai berikut :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap pejabat negara. merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang diundangkan pada 20 Agustus 2019 ("Perma no. 2/2019"), maka gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pejabat negara diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal. 31 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya harus menyatakan dirinya tidak berwenang terhadap gugatan penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai Tergugat ii dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Turut Tergugat.

1. Penggugat didalam gugatannya pada angka (7) dan angka (8) telah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat II (**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**) yang kami kutip sebagai berikut : “ *Bahwa, pada akhirnya pelelangan tersebut terlaksana melalui perantara Tergugat II dan dimenangkan oleh Tergugat III sebagai Pembeli Lelang, sebagaimana Risalah Lelang No. 239/10.02/2025-41, tanggal 26 Juni 2025*” dan “ *Bahwa, ternyata Lelang tersebut ditetapkan dengan limit yang sangat rendah yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan harga pasaran obyek sengketa pada saat ini adalah minimal sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Fakta tersebut membuktikan bahwa Lelang a quo telah melanggar prosedur lelang dan merupakan perbuatan melawan hukum ”;*
2. Penggugat didalam gugatannya pada angka (13) dan (14) telah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Turut Tergugat (**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**) yang kami kutip sebagai berikut : “ *Bahwa, oleh karena lelang atas tanah obyek sengketa berkaitan langsung dengan Setipikat Hak Tanggungan maupun balik nama atas Sertipikat Hak atas tanah yang merupakan produk hukum dari Turut Tergugat, bahkan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa ngingas, atas nama : Susi Ermawati (Penggugat I) patut diduga akan ataupun sudah dilakukan balik nama maka sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini*” dan “ *Bahwa, sehubungan dengan pembatalan lelang a quo, maka sepatutnya Turut Tergugat menolak permintaan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa ngingas, atas nama : Susi Ermawati (Penggugat I), atau membatalkan balik nama Sertipikat a quo apabila telah dilakukan balik nama*”;

Hal. 32 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya, Penggugat dalam petitumnya angka (2) sampai dengan (4) dan angka (7) sampai dengan (8) meminta kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut :

Angka (2)

"Menyatakan perbuatan Para Tergugat melelang obyek sengketa dengan melanggar prosedur lelang adalah perbuatan melawan hukum."

Angka (3)

"Menyatakan lelang atas obyek sengketa **DIBATALKAN** atau **BATAL DEMI HUKUM**."

Angka (4)

"Menyatakan Risalah Lelang No. 239/10.02/2025-41, tanggal 26 Juni 2025 tidak sah dan dibatalkan atau batal demi hukum."

Angka (7)

"Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini."

Angka (8)

"Menghukum Turut Tergugat untuk menolak permintaan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa ngingas, atas nama : Susi Ermawati (Penggugat I), atau membatalkan balik nama Sertipikat a quo apabila telah dilakukan balik nama"

4. Merujuk pada definisi Pasal 1 angka (1), angka (2) dan angka (4) Perma No 2/2019, maka secara tegas diatur sebagai berikut:

- 1) "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."
- 2) "Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintah baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara lainnya."
- 3) "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak

Hal. 33 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan Pasal 1 angka (1), angka (2) dan angka (4) Perma No 2/2019, **maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikategorikan sebagai suatu sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)**

5. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat wajib merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari Perma No 2/2019 berkaitan dengan kewenangan mengadili, yang kami kutip sebagai berikut :

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
6. Merujuk pada ketentuan Pasal 136 HIR maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili haruslah diputus terlebih dahulu. M. Yahya Harahap dalam buku: "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Pesidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika halaman 426 juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut : *“ apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim memerintah dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut serta pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.”*

Hal. 34 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sehubungan dengan penerapan atau implementasi Pasal 136 HIR, Mahkamah Agung RI juga telah membuat putusan yang telah dijadikan yurisprudensi tetap, yakni : Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang memberikan kaidah hukum: “ *Karena eksepsi yang diajukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas sedikit-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima.*”

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat III mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk dapat memberikan Putusan Sela terlebih dahulu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak atau menyangkal dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang tidak benar dan mengakui jika dalil-dalil Para Pengugat benar;
2. Bahwa terkait dalil Para Penggugat poin 9 dimana Para Penggugat menyatakan pada intinya bahwa Tergugat III yang bertempat tinggal di Kota Surabaya seharusnya mengetahui bahwa harga pasaran dari obyek sengketa.....adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sehingga nampak jelas penjualan lelang dan pembelian obyek sengketa adalah didasarkan pada itikad buruk Tergugat III.....” **adalah benar-benar tuduhan yang keji dan tidak mendasar karena Tergugat III mengetahui harga lelang dari pengumuman resmi Tergugat II yang diumumkan secara terbuka dan umum sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui berapa nilai lelang yang ditawarkan tidak hanya Tergugat III saja;**

Hal. 35 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait dalil Para Penggugat poin 10 dimana Para Penggugat menyatakan pada intinya bahwa “perbuatan Para Tergugat antara lain menolak permintaan Para Penggugat untuk melunasi pinjamannya, tidak memberi kesempatan Para Penggugat untuk menjual sendiri obyek sengketa, jelas sekali merupakan perbuatan melawan hukum.”

Sangat tidak benar dan memutarbalikkan fakta dimana menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Para Tergugat karena Tergugat III tidak pernah melakukan yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, dimana Tergugat III adalah pembeli lelang yang mengikuti tata cara lelang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Tergugat II dimana Tergugat III sama sekali tidak terkait dengan pinjaman ataupun kredit Para Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat III memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verkaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.11) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat memberikan jawaban melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 09 April 2026 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan A Quo

Hal. 36 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Buku Tanah yang ada di Kantor Turut Tergugat, diketahui bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas, Kecamatan Waru (yang saat ini telah alih media menjadi buku tanah elektronik NIB 12100000600970), pemegang hak terakhir tercatat atas nama M.Yanuar Iskandar Zulkarnaen, sehingga yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak terhadap obyek perkara tersebut seharusnya adalah M.Yanuar Iskandar Zulkarnaen, bukanlah Para Penggugat (in casu Susi Ermawati, dkk);

Sehingga dengan demikian Penggugat didalam hal ini tidak ada hubungan hukum/tidak punya Legal Standing untuk mengajukan Gugatan terhadap obyek perkara a quo.

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Pembantah *Litis Pendentis*

Bahwa selain daripada perkara a quo, terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas, Kecamatan Waru (yang saat ini telah alih media menjadi buku tanah elektronik NIB 12100000600970), Juga menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Perkara 412/Pdt.Bth/2025/PN.Sda yang sampai dengan dibuatnya jawaban ini masih terdapat Upaya hukum perdata dengan Tanggal Ragister perkara 17 Desember 2025. Oleh karena Perkara Nomor 412/Pdt.Bth/2025/PN.Sda tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan a quo masih menggantung (*aanhangig*) atau bergantung pada putusan dalam perkara nomor 412/Pdt.Bth/2025/PN.Sda karena belum diketahui siapa yang menang atau kalah dalam perkara tersebut, karena apabila dipaksakan untuk memeriksa perkara a quo, maka bukan tidak mungkin putusan perkara 412/Pdt.Bth/2025/PN.Sda dengan perkara a quo bisa saja putusannya berbeda atau bertentangan satu sama lain.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3430 K/Pdt/2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 75/dt/2015/PT.Kpg tanggal 06 Juli 2015 tersebut, majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya Vide

Hal. 37 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi halaman 31 paragraf ke tiga merumuskan hal sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa... berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.Lbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2014/PTK, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Pengadilan Tinggi, status kepemilikan objek gugatan Pembantah dalam perkara ini masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Mahkamah Agung (under judicial consideration)"

Demikian maka gugatan Pembantah tergolong gugatan yang tidak memenuhi syarat formal mengajukan gugatan karena *litis pendentis*, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lagi dalil-dalil gugatan Pembantah untuk kemudian menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/atau Kabur (Obscuur Libel) karena menempatkan Turut Tergugat secara tidak tepat, yakni dengan membebani Turut Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum berupa Menghukum Turut Tergugat untuk menolak permintaan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas, atas nama : Susi Ermawati (Penggugat I) atau membatalkan balik nama Sertipikat aquo apabila telah dilakukan balik nama (sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat angka 8), Bahwa secara hukum acara perdata, kedudukan Turut Tergugat bukanlah pihak yang disengketakan secara langsung dan karenanya tidak dapat dibebani kewajiban atau dijatuhi penghukuman (condemnatoir), melainkan hanya untuk melengkapi pihak agar putusan dapat mengikat secara menyeluruh (volledig).

Bahwa selain itu, doktrin hukum acara perdata juga secara tegas menyatakan hal yang sama, sebagaimana dikemukakan Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hlm. 2). Keduanya menggariskan, "Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi

Hal. 38 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapny suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim” Dengan demikian, setiap petitum yang memuat tuntutan penghukuman terhadap Turut Tergugat merupakan kekeliruan mendasar dalam penyusunan gugatan.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap memohon agar Turut Tergugat diperintahkan melakukan pendaftaran hak atas tanah, maka petitum tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga menjadikan gugatan a quo tidak jelas dan kabur (obscur libel) serta mengandung cacat formil yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, selanjutnya Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa berdasarkan data pada Buku Tanah yang ada di Kantor Turut Tergugat, riwayat penerbitan dan pemeliharaan data terhadap obyek perkara a quo adalah sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas, Kecamatan Waru, luas 275 M²:
 - Alih media menjadi buku tanah elektronik NIB 12100000600970
 - Pemegang hak terakhir tercatat atas nama M.Yanuar Iskandar Zulkarnaen (Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 239/10.02/2025-01 Tanggal 26 Juni 2025 Dari KPKNL SIDOARJO).
3. Bahwa terhadap Petitum Gugatan Para Penggugat angka 8 yang memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk “untuk menolak permintaan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas, atas nama : Susi Ermawati (Penggugat I) atau membatalkan balik nama Sertipikat aquo apabila telah dilakukan balik nama” adalah Petitum yang bersifat Negatif (bertentangan dengan hukum) karena sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional mempunyai

Hal. 39 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, dengan demikian jelas bahwa pemeliharaan hak atas tanah (memproses peralihan hak atas tanah) merupakan bentuk kewajiban tugas dan fungsi pemerintahan dari Badan Pertanahan Nasional (Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Cq. Turut Tergugat). selain daripada itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 821K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat huruf d merupakan Petitum yang bersifat Negatif (bertentangan dengan hukum) dan sudah selayaknya petitum tersebut haruslah di tolak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1380 K/Sip/1973 yang mengandung kaidah hukum tuntutan Penggugat yang bersifat negatif tidak dapat dikabulkan.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan A Quo.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sepanjang yang ditujukan kepada Turut Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Hal. 40 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.12) Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik, dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III telah pula mengajukan duplik melalui persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing tidak mengajukan duplik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

(2.13) Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 03 tertanggal 06 April 2017 yang dibuat dihadapan Sdr. Eddy Soebianto, S.H., M.H. Notaris di Sidoarjo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I tanggal 05 Januari 2019 s/d 24 April 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I tanggal 05 Mei 2019 s/d 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I tanggal 30 Agustus 2019 s/d 31 Januari 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I tanggal 31 Januari 2020 s/d 30 Juli 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I tanggal 30 Juli 2020 s/d 26 Maret 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I tanggal 20 April 2021 s/d 31 Januari 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I tanggal 25 Februari 2022 s/d 29 November 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I tanggal 29 November 2022 s/d 24 Juni 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I tanggal 25 Juni 2023 s/d 24 Desember 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I tanggal 25 Desember 2023 s/d 23 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-11;

Hal. 41 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman Dari Tergugat I Akhir dengan total saldo sejumlah Rp2.965.428.993,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy berupa foto obyek yang dilelang berupa Rumah Mewah Murah Jl. Boulevard Graha Tirta Waru Sidoarjo Mepet seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2594 Desa Ngingas dengan Nama Pemegang Hak An. Nyonya Susi Ermawati (Penggugat I) tertanggal 05 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy tanda bukti transaksi Penggugat I dengan Nomor Ref. 678690308947 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy denah rumah yang berlokasi di Perumahan Graha Tirta Jl. Tirta Raya 1 Nomor 27 Type 204/353 seharga Rp6.982.500.000,00 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Rekening Koran An. Penggugat I tanggal 06 April 2017 s/d 28 Desember 2017, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Rekening Koran An. Penggugat I tanggal 28 Desember 2017 s/d 30 Mei 2018, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Rekening Koran An. Penggugat I tanggal 30 Mei 2018 s/d 30 Desember 2018, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Nomor B.6016/KC-IX/ADK/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti P-20, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Nomor B.7376/KC-IX/ADK/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti P-20, diberi tanda bukti P-21;

Hal. 42 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Nomor B.2383/KC-IX/ADK/04/2025 tanggal 08 April 2025 yang dikeluarkan oleh Pjs. Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti P-20, diberi tanda bukti P-22;

23. Print Out Tangkapan Layar Percakapan *WhatsApp* antara Penggugat I dengan karyawan Tergugat I An. Bertoni Bri, diberi tanda bukti P-23;

(2.14) Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-23 dipersidangan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah pula dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti bertanda P-1 dan P-2 s/d P-16 merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti bertanda P-23 yang merupakan hasil dari printout;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan Saksi;

(2.16) Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor 03.- tertanggal 06 April 2017 yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto, S.H., M.H. Notaris di Sidoarjo, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2594 Desa Ngingas dengan Nama Pemegang Hak An. Nyonya Susi Ermawati (Penggugat I) tertanggal 05 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 12823/2017 dengan Nama Pemegang Hak Tanggungan An. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta Barat, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1799/2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto, S.H., M.H. PPAT Kab. Sidoarjo, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan I Susi Ermawati Nomor B.114.e-IX/KC/ADK/09/2023 tanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.I-5;

Hal. 43 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Peringatan II Susi Ermawati Nomor B.167.e-IX/KC/ADK/09/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan III Susi Ermawati Nomor B.239.e-IX/KC/ADK/09/2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotocopy Permohonan Lelang Hak Tanggungan serta Surat Pengantar SKPT Nomor B.3945/KC-IX/ADK/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotocopy Penetapan Jadwal Lelang Nomor JL-299/2/KNL.1002/2025 tertanggal 26 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KPKNL Sidoarjo, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotocopy Pengumuman Koran Memorandum tanggal 12 Juni 2025, diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Nomor B.4487/KC-IX/ADK/06/2025 tanggal 05 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Nomor B.4488/KC-IX/ADK/06/2025 tanggal 05 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 239/10.02/2025-01 tertanggal 18 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KPKNL Sidoarjo, diberi tanda bukti T.I-13;

(2.17) Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.I-1 s/d T.I-13 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah pula dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti bertanda T.I-2 s/d T.I-13 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Hal. 44 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.18) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

(2.19) Menimbang bahwa Kuasa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Permohonan Lelang Hak Tanggungan serta Surat Pengantar SKPT Nomor : B.3945/KC-IX/ADK/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopy Penetapan Jadwal Lelang Nomor : JL-299/2/KNL.1002/2025 tertanggal 26 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KPKNL Sidoarjo, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotocopy Surat Peringatan I Susi Ermawati Nomor : B.114.e-IX/KC/ADK/09/2023 tanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.II-3a;
4. Fotocopy Surat Peringatan II Susi Ermawati Nomor : B.167.e-IX/KC/ADK/09/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.II-3b;
5. Fotocopy Surat Peringatan III Susi Ermawati Nomor : B.239.e-IX/KC/ADK/09/2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.II-3c;
6. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Nomor : B.4487/KC-IX/ADK/06/2025 tanggal 05 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.II-4a;
7. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Nomor : B.4488/KC-IX/ADK/06/2025 tanggal 05 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.II-4b;

Hal. 45 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas : 86527/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo, diberi tanda bukti T.II-5;
9. Fotocopy Selebaran Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 28 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, diberi tanda bukti T.II-6a;
10. Fotocopy Pengumuman Koran Memorandum tanggal 12 Juni 2025, diberi tanda bukti T.II-6b;
11. Fotocopy Risalah Lelang Nomor 239/10.02/2025-01 tertanggal 26 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang KPKNL Sidoarjo, diberi tanda bukti T.II-7;

(2.20) Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.II-1 s/d T.II-7 dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah pula dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti bertanda T.II-3a s/d T.II-4b merupakan fotocopy dari fotocopy;

(2.21) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

(2.22) Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan NIB. 12.10.000060097.0 An. M. Yanuar Iskandar Zulkarnaen yang terletak di Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur seluas 275 m2 *dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) tertanggal 16 Desember 2025, diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotocopy Grosse Risalah Lelang Nomor 239/10.02/2025-01 tertanggal 26 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada KPKNL Sidoarjo, diberi tanda bukti T.III-2;

(2.23) Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.III-1 s/d T.III-2 dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah pula dibubuhi meterai cukup;

(2.24) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat III tidak mengajukan Saksi;

(2.25) Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 46 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print Out Buku Tanah Elektronik Hak Guna Bangunan NIB 12.10.000060097.0/Desa Ngingas An. Tergugat III, diberi tanda bukti TT-1;

(2.26) Menimbang bahwa bukti surat bertanda TT-1 berupa hasil dari print out dipersidangan telah dibubuhi meterai cukup;

(2.27) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

(2.28) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan kecuali Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat;

(2.29) Menimbang para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.30) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang telah diputus pada tanggal 6 Juli 2026 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

(3.1.3) Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan keberatan selain mengenai kewenangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan terhadap Penjualan Lelang yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima (*daluwarsa*);
 - Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 239/10.02/2025-01, Sertifikat Hak Milik Nomor 2594/Ngingas yang terletak di Desa Ngingas, Kecamatan Waru. Kabupaten Sidoarjo dengan luas 275m2 atas nama

Hal. 47 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny Susi Ermawati, telah laku terjual dalam pelelangan dan hasil pelelangan tersebut dipergunakan untuk membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, sehingga dengan telah selesai proses lelang maka gugatan *a quo* tidak dapat dilanjutkan;

2. Gugatan terhadap eksekusi lelang seharusnya dilakukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan;
 - Bahwa inti permasalahan dalam gugatan Penggugat yang terdaftar di register Pengadilan Negeri Surabaya, salah satunya adalah keberatan terhadap Parate eksekusi lelang yang dilaksanakan, oleh karena itu seharusnya diajukan berupa perlawanan;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
 - Bahwa Gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat keberatan atas Lelang Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum, setelah mempelajari gugatan Penggugat ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak terdapat satupun dasar hukum atau ketentuan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat II dan tidak terdapat satupun dalil Penggugat yang dapat menjelaskan pelaksanaan lelang oleh Tergugat II yang tidak sesuai prosedur;
 - Bahwa dengan ketidakjelasan dalam merumuskan dasar dan hubungan hukum posita dan petitum dalam gugatan tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
 - Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/atau Kabur (*Obscur Libel*) karena menempatkan Turut Tergugat secara tidak tepat, yakni dengan membebani Turut Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum berupa Menghukum Turut Tergugat untuk menolak permintaan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2594/Desa Ngingas, atas nama : Susi Ermawati (Penggugat I) atau membatalkan balik nama

Hal. 48 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Sertipikat *a quo* apabila telah dilakukan balik nama (sebagaimana Petitem Gugatan Penggugat angka 8), kedudukan Turut Tergugat bukanlah pihak yang disengketakan secara langsung dan karenanya tidak dapat dibebani kewajiban atau dijatuhi penghukuman (*condemnatoir*), melainkan hanya untuk melengkapi pihak agar putusan dapat mengikat secara menyeluruh (*volledig*);

4. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan *a quo*;

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah, diketahui terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2594/Desa Ngingas, Kecamatan Waru, pemegang hak terakhir tercatat atas nama M.Yanuar Iskandar Zulkarnaen, sehingga yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak terhadap obyek perkara tersebut seharusnya adalah M.Yanuar Iskandar Zulkarnaen, bukanlah Para Penggugat;

5. Gugatan Pembantah *Litis Pendentis*

- Bahwa selain daripada perkara *a quo*, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2594/Desa Ngingas, Kecamatan Waru (yang saat ini telah alih media menjadi buku tanah elektronik NIB 12100000600970), Juga menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Perkara 412/Pdt.Bth/2025/PN.Sda yang sampai dengan dibuatnya jawaban ini masih terdapat Upaya hukum perdata dengan Tanggal Ragister perkara 17 Desember 2025, oleh karena Perkara Nomor 412/Pdt.Bth/2025/PN.Sda tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan *a quo* masih menggantung (*aanhangig*) atau bergantung pada putusan dalam perkara nomor 412/Pdt.Bth/2025/PN.Sda karena belum diketahui siapa yang menang atau kalah dalam perkara tersebut, karena apabila dipaksakan untuk memeriksa perkara *a quo*, maka bukan tidak mungkin putusan perkara 412/Pdt.Bth/2025/PN.Sda dengan perkara *a quo* bisa saja putusannya berbeda atau bertentangan satu sama lain;

(3.1.4) Menimbang bahwa atas eksepsi atau keberatan tersebut Para Penggugat telah mengajukan tanggapan atau replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 49 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada satupun ketentuan perundangan yang melarang diajukannya gugatan pembatalan lelang setelah pelelangan terlaksana, gugatan ini justru diajukan karena telah terjadinya pelaksanaan lelang dengan cara yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa dalam gugatan *a quo* telah diuraikan dengan jelas tentang fakta-fakta dan dasar hukum terkait antara lain, tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat, baik dalam posita maupun petitum gugatan;
- Bahwa diketahui oleh Turut Tergugat, bahwa sebelum tercatat sebagai milik Tergugat III, hak atas tanah obyek sengketa tersebut tercatat sebagai milik Penggugat I dan gugatan dalam perkara ini justru berkaitan dengan beralihnya hak pemilikan dari Penggugat kepada Tergugat III yang patut diduga dilakukan secara melawan hukum, Para Penggugat memiliki alas hak dan kapasitas serta *legal standing* yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa tidak benar gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan gugatan perkara Nomor 412/Pdt.Bth/2025/PN Sda, karena gugatan dalam perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dalam proses lelang, sedangkan gugatan dalam perkara No 412/Pdt.Bth/2025/PN.Sda adalah merupakan gugatan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan atas obyek sengketa;
- Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa tidak ada satupun ketentuan yang secara tegas mengatur adanya larangan sebagaimana dimaksud Turut Tergugat, keberadaan Turut Tergugat dilibatkan dalam perkara ini adalah justru karena adanya kemungkinan yang besar akan dilakukannya balik nama terhadap sertifikat obyek sengketa;

(3.1.5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 136 HIR yang pada pokoknya menyatakan Tangkisan atau Eksepsi yang bukan merupakan kewenangan atau Pengadilan Negeri tidak berwenang tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah melainkan diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Hal. 50 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.6) Menimbang bahwa setelah mempelajari dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Jawabannya, Majelis Hakim berkesimpulan jika untuk mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dalam pokok perkara;

(3.1.7) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi atau Jawaban dari Para Tergugat ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

(3.2.2) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat diketahui jika pokok dari gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap prosedur lelang, sehingga Para Pengugat meminta agar pembatalan terhadap pelaksanaan lelang dan Risalah Lelang yang telah dilaksanakan serta menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa;

(3.2.3) Menimbang bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Para Tergugat telah mendalilkan jika pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur pelelangan secara umum dan ketentuan perundangan yang berlaku incasu PMK Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, termasuk dalam penentuan nilai limit atas objek lelang atau objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

(3.2.4) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

(3.2.5) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan jika apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sehubungan formalitas gugatan berbeda dengan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 51 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.6) Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas oleh karena gugatan Para Penggugat adalah mengenai keberatan dan pembatalan atas pelaksanaan lelang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan pelaksanaan lelang dan apakah telah diuraikan secara jelas dan terperinci di dalam posita maupun dalam petitumnya jika lelang tersebut tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat;

(3.2.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda berkaitan dengan Tanah yang pada pokoknya menjelaskan :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”, dan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b yang menyatakan “titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”;

(3.2.8) Menimbang bahwa hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terutama dalam Pasal 3 huruf d yang pada pokoknya menyatakan Lelang eksekusi yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdisei atas d. Lelang Eksekusi objek Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga atas dasar ini maka diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehubungan permohonan lelang, kelengkapan dokumen-dokumen, proses pelaksanaan lelang, pengumuman pelaksanaan lelang hingga penerbitan Risalah Lelang;

(3.2.9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah “tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

Hal. 52 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan kerugian tersebut”, atas uraian itu dapat disimpulkan jika suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum telah memenuhi empat unsur utama yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar undang-undang, hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan atau kepatutan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian;

(3.2.10) Menimbang bahwa berdasarkan posita Para Penggugat yaitu dalam posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) diketahui Para Penggugat adalah debitur yang telah menerima pinjaman dari Tergugat I sejumlah Rp3.199.372.247,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang perjanjian kreditnya dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 03, tanggal 6 April 2017, Notaris Eddy Soebianto, S.H., M.H, selanjutnya pinjaman tersebut digunakan oleh Para Penggugat untuk biaya pembelian tanah, luas 275 m2, berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Tirta Raya I No. 29, RT 01 RW 010, Kelurahan Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2594/Desa Ngingas, atas nama Susi Ermawati (Penggugat I), selanjutnya disebut Obyek Sengketa tersebut telah pula dilekati Hak Tanggungan, kemudian pada posita angka 7 (tujuh) Para Penggugat telah mendalilkan jika telah dilaksanakan pelelangan atas objek sengketa melalui terlaksana melalui KPKNL Sidoarjo yaitu Tergugat II dan telah dimenangkan oleh Tergugat III sebagai pembeli lelang sebagaimana Risalah Lelang tanggal 26 Juni 2025, sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat dalam petitumnya terutama petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan lelang atas objek sengketa dibatalkan atau batal demi hukum dan petitum angka 4 (empat) yaitu menyatakan Risalah Lelang Nomor 239/10.02/2025-4 tanggal 26 Juni 2025 tidak sah atau batal demi hukum;

(3.2.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, namun Para Penggugat dalam posita maupun petitumnya tidak menyebutkan berapa nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat pula, padahal nilai kerugian harus disebutkan dalam karena ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara

Hal. 53 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif dan masing-masing mempunyai hubungan kausalitas, selanjutnya Para Penggugat dalam positanya menjelaskan mengenai kesalahan prosedur lelang terhadap objek sengketa namun Para Penggugat di dalam petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan lelang atas objek sengketa dibatalkan atau batal demi hukum, tidak disebutkan secara jelas objek lelang yang dimaksud, Para Penggugat hanya menyebutkan tidak sahnya risalah lelang serta pernyataan kepemilikan atas objek sengketa, oleh karena dalam petitum gugatan Para Penggugat juga ada mengenai kepemilikan sah atas objek sengketa maka seharusnya Para Penggugat di dalam petitumnya juga menyebutkan secara jelas mengenai objek sengketa atau objek lelang termasuk batas-batasnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat tidak jelas;

(3.2.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika suatu gugatan dianggap jelas jika berisi tentang penjelasan mengenai dasar hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum serta fakta-fakta yang terkait dalam dalil gugatan, kejelasan mengenai objek sengketa mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa, petitum yang terperinci serta kesesuaian antara posita dan petitum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan antara posita dan petitum saling tidak bersesuaian baik mengenai uraian maupun ketidakjelasan objek sengketa;

(3.2.13) Menimbang bahwa hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/K/Pdt/1991 yang menyatakan alasan gugatan harus berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan fakta relevan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan “suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti petitum harus didukung oleh posita” atau dengan kata lain adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan, sehingga oleh karenanya tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu

Hal. 54 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



dalam surat gugatan, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

(3.2.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*);

(3.2.15) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

(3.2.16) Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda berkaitan dengan Tanah, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

(4.2) DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verrklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 10 September 2026, oleh kami : Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2026** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 55 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

TTD.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

TTD.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp380.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp50.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp630.000,00;</u>

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 56 dari 56 hal Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2025/PN Sby